

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסתואליד אלהואשלה

פ/25/3285

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – קביעת אחוזי נכות ללקויי שמיעה – דו-צידי וחד-צידי),

התשפ"ג–2023

תיקון סעיף 222 1. בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995¹, בסעיף 222, אחרי סעיף קטן (ד) יבוא :

"(ה) על אף האמור בתקנות לפי סעיף זה וסעיף 222א, תשולם גמלה חודשית להשתתפות המוסד בהוצאות לסידורים מיוחדים בסכום כלהלן בעד ילדים כמפורט להלן, והכול מרגע האבחון :

(1) סכום השווה ל-75% מקצבת יחיד מלאה – בעד ילד עם ירידה בשמיעה באחת מאוזניו של 45 דציבלים לפחות בתדירויות הדיבור ;

(2) סכום השווה ל-75% מקצבת יחיד מלאה – בעד ילד עם ירידה בשמיעה בשתי אוזניו של 40 דציבלים לפחות בתדירויות הדיבור ;

(3) סכום השווה ל-50% מקצבת יחיד מלאה – בעד ילד עם ירידה בשמיעה באחת מאוזניו של 40 דציבלים לפחות בתדירויות הדיבור (בלא תיקון) ;

(4) סכום השווה ל-50% מקצבת יחיד מלאה – בעד ילד עם ירידה בשמיעה בשתי אוזניו של 35 דציבלים לפחות בתדירויות הדיבור (בלא תיקון)."

ד ב ר י ה ס ב ר

בתקנות הביטוח הלאומי (ילד נכה), התש"ע–2010 (להלן – התקנות), נקבע כי ילד הסובל מליקוי שמיעה יהיה זכאי לקצבת ילד נכה. לפי הקבוע בתקנות, ילד נכה, הסובל מירידה בשמיעה של 40-44 דציבלים בתדירות הדיבור בשתי אוזניו, והוא זקוק למכשיר שמיעה באופן קבוע, זכאי ל-50% מקצבת

¹ ס"ח התשנ"ה, עמ' 210.

יחיד מלאה, ואילו ילד נכה, עם ירידה בשמיעה של 45 דציבלים לפחות בתדירות הדיבור בשתי אוזניו, זכאי לקצבת יחיד מלאה. עם זאת, ירידה בשמיעה בקרב ילדים בטווח שבין 30-45 דציבלים משפיעה גם היא על התפקוד השמיעתי ומחייבת טיפולים אינטנסיביים והתאמת מכשירי שמיעה.

בנוסף, ילדים הסובלים מירידה בשמיעה קבועה באוזן אחת אינם מוכרים היום כלל ואינם זכאים לקצבת נכות, למרות שלקות זאת גורמת להם לקושי תפקודי, לימודי וחברתי רב והם זקוקים לטיפול אינטנסיבי על ידי גורמי הטיפול המקצועיים.

פרק זמן זה קריטי להתפתחותם של הילדים וישפיע על תפקודם.

לפיכך מוצע לקבוע כי על אף הקבוע בתקנות, ילד נכה הסובל מירידה בשמיעה באוזן אחת בטווח האמור לעיל יהיה זכאי לגמלת ילד נכה, וכן מוצע לשנות את הכללים לגבי ילד נכה הסובל מירידה בשמיעה בשתי אוזניו כמפורט בהצעת החוק.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים ושלוש על ידי חברת הכנסת קטי קטרין שטרית וקבוצת חברי הכנסת (פ/83/23), על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת קטי קטרין שטרית וקבוצת חברי הכנסת (פ/1367/24 ; פ/3415/24), על ידי חברת הכנסת שירלי פינטו וקבוצת חברי הכנסת (פ/3419/24), על ידי חברת הכנסת מירב בן ארי (פ/3984/24) ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חברת הכנסת מירב בן ארי (פ/476/25) ועל ידי חברת הכנסת קטי קטרין שטרית (פ/3019/25). הצעת החוק זהה לפ/1367/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י"ח באייר התשפ"ג (09.05.2023)